

מסורת הש"ם

^(א) [נראה ד"ל רעה], ^(ב) [שבועות מנ: ע"ש], ^(ג) [צ"ק מח: ד] [נקמן מנ:], ^(ד) [לעיל ח: א] [צ"ב קלט: ד] [לקמן ו: תבות נ: עמ: צ"ק פח: צ"ב ג קלט: ח] ג' רש"א לרב הוגה,

הגהות הב"ח

^(א) גמ' אמר רבא אמר רב יוסף שיש עדים שנשפטה: ^(ב) שם הב לי כרפאי אמר: ^(ג) שם זבנה אורחיה: ^(ד) תוב' ד"ה זבנה וכו' לא מהדר בינמא מה מנכ:

מוסף רש"י

שומא. שמו צ"ד לנצל חוב קרקע הלוה. הדר. אס יפרע לו משות עד שנה (ועיל סז:). האשה שמכרה בנכסי מלוה בחיי בעלה. הקרן (כתובות ג.) שאס ימות בעלה ויכה בנה ואס תמות הוא ויירשה בעל יסדוקו, ונכסי מלוג הן נכסים שנפלג לה מיתא אביה או שהנמסה קרקעות שלה נישמו בכתובתה, ולא קיבל בעל עליו אחריות, וחולל פירותיהן בחייה תמקת חכמים תחת פקוקיה, ולכסי מקרי מלוג, שמולגן ומחמקן בעל שאולל הפירות כמליגת האס (רשב"ם ב"ב קסז). ומתה. ובעל יורש אחיה דנכ מורס (לקמן טז:). הבעל מוציא מיד הלוקוחות. דשויהו רבנן כלוקח והוא לוקחון (כתובות ג.) דאש"י דבעלמא קרן פירות לאו קקני הגוף דמי, בעל בנכסי אשתו אלגוויה רבנן לשעבודיה שאס ימות בעלה בחייה יעולם האשה (רשב"ם ב"ב ג.)

רבינו חננאל

וקשיא לן וכי תקנאת לרשיעי עבדינן אלא שמת שבע מלוה ויוציא מכלוה את הפקדון ונמצאת שבועת מלוה שיצאה לבטלה. ואמרי אם איתא לדרב הונא כיון שנשבע מלוה שאינה ברשותו אינו יכול להוציא הפקדון שכבר נשבע שאינו ברשותו (א) והלה נשבע כמה היה שוה ומתרי הכי קתני מי נשבע תחלה מי שהפקדון אצלו שאם ישבע הלוה תחלה חיישקן שמא יוציא המלוה את המשכון ונמצאת שבועה זו לבטלה. ושאר השמועה פשוטה היא. והוא דאפקדי כפי גביה חבריה ואמר לא ידענא היכא אנתתיהו אמר ר'

אימא לדרב הונא. שהשומר המשלם דמים נשבע שאינה ברשותו

אמאי חיישינן לשמא יוציא הא אשתבע: **שיש עדים שנשפטה**.

דהשתא לא אשבעינהו שהרי הביא עדים: **טרה ומייסי לה**. מחזר ושואל אחר הנכנסים צדימו וימלא הגנז: **וזה נשבע**. הלוה

שהצועה עליו נשבע כמה שוה:

מלוה נשבע מחילה. שאינה ברשותו: **רישא דסיפא**. הוא מיוצתא לרב

הונא רישא תביעת מלוה סיפא תביעת לוה רישא דסיפא דקתני פטור בתביעת לוה: **אגילגול שצועה**. דטענה שאין זה שצועה עם טענה שיש זה שצועה מגלגלין עליו שצועה לישבע על שמהין וגילגול שצועה דאורייתא היא בנדוקשין (דף סז:): **האז במאמינו**. הא דקתני פטור במאמינו לוה למלוה שאינה ברשותו:

לא קים ליה בגויה. מיימר אמר לוה לא קים למלוה בגויה דמשכון דלא נתן דעתו עליו לדעת דמיו: **מאי שנא כו'**. דנקט תנא למלתיה בהכי שזה נאמן על זה וזה אינו נאמן על זה: **לוה מקיים צמלוה**. מקראא זה תומת ישרים תנחם אס לא שאדס נאמן וישר הוא לא היו מעשין אותו מן השמים שנאמר תומת ישרים תנחם: **כיפי**. נומים: **ואייקור**. יתר על הדמים שפרע לבעלים: **הוא יסיננא**. כשדן דין זה: **ופרקין המפקיד הוה**. ובפרק זה היינו עוסקין: **ואמרי ליה שילס ולא רכא לישבע**. קתני מתני' דקני כפילא והאי נמי שילס וליקני רוחא דאייקור: **דשומא דדר**. נכסי לוה ששמו צ"ד לנצל חוב מחזין אליו

אס נתן מעות לנצל חוב כי הכא דהדר אפרנא למרה: **דשומא צטעוס הוה**. דסבור היה שאצדו הנומים והרי לא אצדו: **דאז הוו כיפי מעיקרא**. שהרי בתחילת השומא היו הנומים צידו ולא היה יודע דאילו היה יודע שכן לא שמו לו הטרקלין אצל שומא שצ"ד שמינ על שאין לו מעות והוא חייב לו הרי הוא כמכר גמור ואינה חוזרת: **אמרינן**. לנצל חוב שני: **לא עדיפא**. מנצל חוב ראשון שצאת מכחו כשם שהוא

מחזירה ויטול מעותיו משום ועשית הישר והטוב אף אתה קבל מעותיך מנצלים הראשונים משום ועשית הישר והטוב: **זבנה אורסה כו'**. בעל חוב ששמו לו קרקע ומכרה או שנמנה או הוריש: **הני אחרונים או לוקח או יורש או מקבל מתנה: אדעתא דארעא נתום**. שיהא קרקע שלהס ולא שיקבלו מעות דאילו בעל חוב אית ציה משום ועשית הישר והטוב דאמרינן לא היה קץ עליו אלא מעות והרי הן קץ אצל אלו קרקע קנו: **ואנסינא**. אפילו לא שמאתן לבעלה ככתובתה להיות נכסי לאן

בזל שהן קנויין לנצל אלא עיבתכן בצללן לוקח נתנו צו חכמים הלכך לא מיהדר היכא דשמו לה ואינסינא ומתה וירשה בעלה כדאמרינן זבנה אדעתא דארעא נחות: **ולא מהדרינן ליה**. היכא דשמו מינה ואינסינא ומתה וירשה בעלה וצא להחזיר החוב וליטול הקרקע לא מני למימר יורשה אני כללוקח שוייה רבנן ולא כיורש: **האשה שמכרה בנכסי מלוג**. להיות הבעל אוכל פירות בחייה וגוף הקרקע יהיה ללוקח לכשתמות ומתה: **בעל מוציא**. גוף הקרקע מיד הלוקחות והכי מוקי לה בפרק האשה בכתובות (דף עח:). תקנתא אושא בגופה של קרקע לאחר מיתתה. אלמא כלוקח שויהו רבנן ואל"א אני לקחתי ראשון דאי כשאר יורש שויהו רבנן יורש שמכר אציו נכסיו בחייו אין לו יורשה בהן: **כאושא הפקינו**. כשהיתה סנהדרין באושא שגלתה וישנה שם סנהדרי גדולה כדאמרינן צ"ה (דף לא). גבי עשרה מסעות:

המפקיד פרק שלישי בבא מציעא

לה.

מגו דמשתבע מלוה שאינו ברשותו כו'. (א) לרבה ולרב יוסף לא פריך אלא לאצוי ורב אשי:

תהא במאמינו. צרישא לא מני לאוקמי הכי משום דהתם לא ירנה להאמינו כיון שע"י כן לא יוכל לישבע אצל הכא אין

כאן שצועה ואע"פ שמפסיד צמנה שמאמינו שצועה שהיה יכול לגלגל עליו אינו חושש:

ואותביניה שי"ם. וז"ל דיוקרא דכיפי הוי שצחא

דעלמא כמו כפילא ולא דמי לגיזות וולדות דאותו שצח ניכר בגוף הנהמה: **אמריהיה צב"ד**. דלא דמי לאטררמיה לשצועה דקני כפילא לרבא כששילס אחרי כן (בצ"ק דף קח:). דהתם משלס צריגונו אצל רב נחמן הוזרך לגבות אפדנו:

זבנה כו'. וא"ת ואמאי לא מהדר (י) מה מכר ראשון לשני כל זכות שצחא לידו וז"ל דהראשון מן הדין נמי אין מחזיר שמכרה היא לו שהרי אוכל פירות צלל נכיימא אלא משום ועשית הישר והטוב מהדר ולכן שני לא מהדר:

צוקת הוי. אפי' אי הוי יורש לא מהדר כדאמר זבנה אורסה כו' אלא משום לא מהדרינן ליה נקטיה דאי יורש הוי מהדרינן ליה שהנן פודה קרקע של אציו ואע"ג דצפרק יש נוחלין (ב"ב דף קלט: ושם ד"ה התם) מסיק דעבא ליה עבדו ליה או יורש או לוקח הא אמרינן התם צר היכא דאיכא פסידא לאחריני לא עבדי ליה טבא ולכן הכא לא הוי כיורש משום פסידא דמלוה ולא מהדר ממנה נפשן דאפי' יורש הוי לא מהדר ודו' יוסי צר חנינא מפרש התם ללקוחות אפסדו אנפשייהו: רצא

כיפי גביה חבריה אמר ליה הב לי (ט) כיפי אמר ליה לא ידענא היכא אותבינהו אתא לקמיה דרב נחמן אמר ליה (ז) הכל לא ידענא פשיעותא היא זיל שלים לא שילם אזל רב נחמן אגביה לאפדניה מיניה לסוף אישתכח כיפי ואיקור אמר רב נחמן יהדרי כיפי למרייהו והדרא אפרנא למרה אמר רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן ופרקין המפקיד הוה ואמרי ליה שילם ולא רצה לישבע ולא אהדר לי ושפיר עבד דלא אהדר לי מאי טעמא יתתם לא אמריהיה לבי דינא הכא אמריהיה לבי דינא למימרא דסבר רב נחמן דשומא הדר שאני התם דשומא בטעות הוה דקא הוה כיפי מעיקרא (ט) אמרי נהרדעי שומא הדר עד תריסר ירחי שתא ואמר אמימר אנא מנהרדעא אנא וסבירא לי שומא הדר לעולם הוהלכתא שומא הדר לעולם משום שנאמר² ועשית הישר והטוב פשיטא שמו ליה לבעל חוב ואזל איהו ושמה לבעל חוב ידידה אמרינן ליה לא עדיף את מגברא דאתית מיניה זבנה (ט) אורתא ויהבה במתנה ודאי הני מעיקרא אדעתא דארעא נחות ולא אדעתא דזווי נחות צשמו לה לאשה ואינסיבא או שמו מינה דאשה ואינסיבא ומתה (י) בעל בנכסי אשתו לוקח הוי לא מיהדר ולא מהדרינן ליה (י) דאמר רבי יוסי בר חנינא באושא התקינו יהאשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלוקחות אגביה

לעזמה להיות נכסי מלוג הקרן שלה והנצל אוכל פירות: **נצל**. בנכסי מלוג של אשתו: **לוקח הוי**. דין לוקח נתנו צו חכמים הלכך לא מיהדר היכא דשמו לה ואינסינא ומתה וירשה בעלה כדאמרינן זבנה אדעתא דארעא נחות: **ולא מהדרינן ליה**. היכא דשמו מינה ואינסינא ומתה וירשה בעלה וצא להחזיר החוב וליטול הקרקע לא מני למימר יורשה אני כללוקח שוייה רבנן ולא כיורש: **האשה שמכרה בנכסי מלוג**. להיות הבעל אוכל פירות בחייה וגוף הקרקע יהיה ללוקח לכשתמות ומתה: **בעל מוציא**. גוף הקרקע מיד הלקוחות והכי מוקי לה בפרק האשה בכתובות (דף עח:). תקנתא אושא בגופה של קרקע לאחר מיתתה. אלמא כלוקח שויהו רבנן יורש שמכר אציו נכסיו בחייו אין לו יורשה בהן: **כאושא הפקינו**. כשהיתה סנהדרין באושא שגלתה וישנה שם סנהדרי גדולה כדאמרינן צ"ה (דף לא). גבי עשרה מסעות: אגביה

עין משפט ונר מצוה

יג א ב מיי פייג מהל' מלוה ולוה הל' ד סמג עשין דז טוש"ע ח"מ סי' עב ספ"י י:
יד ג ד מיי שם טוש"ע שם ספ"י יב:
טו ה מיי פיי"ד מהל' שאלה ופקדון הל' ז סמג עשין פח טוש"ע ח"מ סי' רלא ספ"י ז:
טז ו ז מיי שם פ"ח הל' ג סמג שם טוש"מ סי' רלא:

יז ח מיי פיי"ב מהל' מלוה הל' טז סמג עשין דז טוש"ע ח"מ סי' קב ספ"י ט:
יח ט י ב מיי שם הל' ח טוש"ע שם ספ"י י:
יג ל מיי פיי"ב מהל' שאלה הל' יא טוש"ע ח"מ סי' שמו ספ"י ח:
יג מ מיי פיי"ב מהל' אשדות הל' ז ועיין במ"מ סמג עשין מח טוש"ע אה"ע סי' כ ספ"י ט:

תורה אור השלם

- תמת ישרים תנחם וסלף בוגדים ישרים: משלי יא ג
- ועשית הישר ותשוב בעיני יי למען ייטב לך ויבאת וירשת את הארץ הטובה אשר נשבע יי לאבותיך: דברים ו יח

רבינו חננאל (המשך)

נחמן כל לא ידענא פשיעותא היא חיביהה לשלומי לא שילם יד רב נחמן לנכסיו ושם לאפדני ויהביה לבעל הפקדון בדמי דנתנה כיפי דפשע בהו. פי' אפדנא חצרי. לסוף אישתכח כיפי ואוקירו בדמיהן. מריה דכיפי אמר הב לי כיפאי וטול אפדנא והלה אומר לא כי אלא מעדינא דשקלית לאפדני ובינא אנא בכיפי וברשותי אוקירו ודן ר' נחמן כיון דהא שומא דשמו ליה לאפדנא שומא בטעות הואי דהא הוו כיפי ולא אבדו וקיימא לן פקדון כל היכא דאיתיה ברשותיה דמריה קאי לאו שומא הוא והדר אפרנא למריה והדרי כיפי למרייהו. ואסיק שומא הדרא לעולם משום שנאמר ועשית הישר והטוב והני מילי אם לא מכרה אבל אם מכרה לאחר או נתנה במתנה או הורישא לא הדרא. וכן אם שמו ביד שדה לאשה במלוה שהיא נושה לאחרים וניסת והכניסה שדה זו לבעלים או שמו שדה אשה לנושה שלה וניסת לא מהדרינן ליה לבעל ולא מהדרינן מינה דבעל דכווני דמי וקיימא לן בעל בנכסי אשתו לוקח הוי לא מהדר ולא מהדרינן ליה דאמר ר' יוסי ב'ר חנינא באושא התקינו האשה שמכרה נכסי מלוג בחיי בעלה ומתה הבעל מוציא מיד הלוקחות.

^[א] נראה דהסר כאן וז"ל ופרקי ד אש דזה נשבע שאני צדשומו והלה נשבע כמה היה שוה וכו'